



PUTUSAN

Nomor 210/PID/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Abud Permana;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 18 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Garungsang RT. 5/5, Desa Bojongkoneng,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama Lengkap : **Abdul Kodir Jaelani;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 15 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Tapos RT. 2/4, Desa Bojongkoneng,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN Pondok Rajeg oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SARMANTO TAMBUNAN, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSPERA, berkantor di Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 2, Cipinang Muara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/Pen/PID/2019/PT BDG tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Abud Permana Cs;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, No.Reg.Perkara : PDM-10/Bgr/04/2019, tanggal 10 April 2019, sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI bersama dengan H DENI GUNARJA, H. AGUS SYAMSUDIN, dan Sdr. SUMA SANJAYA HS (masing-masing terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada Tanggal 19 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Kantor BUMDES di Kp. Tapos RT.04/04 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI mendapatkan tanah yang didapatkan dari H. OLIB yang tercantum C Desa atas nama ISRA Bin SAIAN dengan luas ± 17.729 m², kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tanah tersebut kepada H. DENI GUNARJA (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) seluas ± 12.000 m² pada tahun 2016, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) permeternya setelah itu Sdr. H DENI GUNARJA menjual tanah tersebut kepada Sdr. FAUZAN HAKIM dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) permeter, setelah sepakat untuk dilakukan jual beli tanah kemudian H DENI GUNARJA meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kelengkapan Dokumennya kemudian pada bulan Maret 2017 Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan Surat Riwayat Tanah dan Surat keterangan lainnya kepada Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN melalui Sdr. SUMA SANJAYA HS setelah itu Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng memberikan tanda tangan pada Surat-surat sebagai berikut:

1. Salinan C Desa atas nama ISRA Bin SAIYAN
2. Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 (19/10/2017) Tanggal 06 Maret 2017
3. Surat Keterangan Riwayat tanah No. 593.2/118/2008/Rwt/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017

Yang masing-masing ditandatangani oleh Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN pada tanggal 19 Mei 2017 di Kantor BUMDES di Kp. Tapos RT.04/04 Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atas dasar surat-surat tersebut kemudian terjadi Penandatanganan Akta Jual Beli sebidang tanah persil 106 A dengan luas ± 12.000 m² yang dilakukan di Kantor Notaris MOCHAMAD BERNHARD, SH., MKn, yang dihadiri oleh H DENI GUNARJA, dan yang menjadi saksi adalah Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN dan Sdr. SUMA SANJAYA HS, dengan Akta Jual beli No. 129/2017 Tanggal 19 Mei 2017, Akta Jual Beli No.127/ 2017, Akta Jual Beli No. 132/2017, Akta Jual Beli No. 128/2017, Akta Jual Beli No. 130/2017, Akta Jual Beli No. 1234/2013 dengan Atas nama ABDUL KODIR JAELANI sebagai pemilik tanah (penjual) dengan Sdr. FAUZAN HAKIM selaku pembeli. Bahwa dalam melakukan jual beli dengan Sdr. FAUZAN HAKIM tersebut terdakwa dengan menggunakan Surat Surat yaitu Salinan C Desa atas nama ISRA Bin SAIAN, Surat Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang menyatakan bahwa Terdakwa II ABDUL KODIR

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI adalah Pemilik Tanah sesuai dengan C Desa No. 814 di Persil Nomor 106 a dII Blok 016, sedangkan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak No. 592.3/119/PHT/III/2000 Tanggal bahwa pemilik tanah dari H SLAMET Dengan no Letter C Desa No. 814 Persil 106 A S2 dan Surat Pelepasan Hak No. 592.3/90/PHT/III/2000 yang perolehannya dari tanah milik HASAN Bin OLIP Sesuai Letter C Desa No. 814 Persil 106 A Klas 2 yang telah melepaskan haknya kepada PT. Sentul dan termasuk bagian dari SHGB No. 1669/ Bojongkoneng;

Sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI bersama dengan H DENI GUNARJA, H. AGUS SYAMSUDIN, dan Sdr. SUMA SANJAYA HS (masing-masing terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada Tanggal 19 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Kantor BUMDES di Kp. Tapos RT.04/04, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI mendapatkan tanah yang didapatkan dari H. OLIB



yang tercantum C Desa atas nama ISRA Bin SAIAN dengan luas ± 17.729 m², kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tanah tersebut kepada H. DENI GUNARJA (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) seluas ± 12.000 m² pada tahun 2016, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) permeternya setelah itu Sdr. H. DENI GUNARJA menjual tanah tersebut kepada Sdr. FAUZAN HAKIM dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) permeter, setelah sepakat untuk dilakukan jual beli tanah kemudian H. DENI GUNARJA meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kelengkapan Dokumennya kemudian pada bulan Maret 2017 Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan Surat Riwayat Tanah dan Surat keterangan lainnya kepada Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN melalui Sdr. SUMA SANJAYA HS setelah itu Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng memberikan tanda tangan pada Surat-surat sebagai berikut:

1. Salinan C Desa atas nama ISRA Bin SAIYAN
2. Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 (19/10/2017) Tanggal 06 Maret 2017
3. Surat Keterangan Riwayat tanah No. 593.2/118/2008/Rwt/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017

Yang masing-masing ditandatangani oleh Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN pada tanggal 19 Mei 2017 di Kantor BUMDES di Kp. Tapos RT.04/04 Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atas dasar surat-surat tersebut kemudian terjadi Penandatanganan Akta Jual Beli sebidang tanah persil 106 A dengan luas ± 12.000 m² yang dilakukan di Kantor Notaris MOCHAMAD BERNHARD, SH., MKn, yang dihadiri oleh H. DENI GUNARJA, dan yang menjadi saksi adalah Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN dan Sdr. SUMA SANJAYA HS, dengan Akta Jual beli No. 129/2017 Tanggal 19 Mei 2017, Akta Jual Beli No. 127/ 2017, Akta Jual Beli No. 132/2017, Akta Jual Beli No. 128/2017, Akta Jual Beli No. 130/2017, Akta Jual Beli No. 1234/2013 dengan Atas nama ABDUL KODIR JAELANI sebagai pemilik tanah (penjual) dengan Sdr. FAUZAN HAKIM selaku pembeli. Bahwa dalam melakukan jual beli dengan Sdr. FAUZAN HAKIM tersebut terdakwa dengan menggunakan Surat Surat yaitu Salinan C Desa atas nama ISRA Bin SAIAN, Surat Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang menyatakan bahwa Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI adalah Pemilik Tanah sesuai dengan C Desa No. 814 di Persil Nomor 106 a dll Blok 016, sedangkan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 592.3/119/PHT/III/2000 Tanggal bahwa pemilik tanah dari H SLAMET Dengan no Letter C Desa No. 814 Persil 106 A S2 dan Surat Pelepasan Hak No. 592.3/90/PHT/II/2000 yang perolehannya dari tanah milik HASAN Bin OLIP Sesuai Letter C Desa No. 814 Persil 106 A Klas 2 yang telah melepaskan haknya kepada PT. Sentul dan termasuk bagian dari SHGB No. 1669/ Bojongkoneng;

Sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI bersama dengan H DENI GUNARJA (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada Tanggal 19 Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Kantor PPAT Mochammad Bernhard, SH., M.Kn. di Plaza Niaga II Blok G-21 Sentul City Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI mendapatkan tanah yang didapatkan dari H. OLIB yang tercantum C Desa atas nama ISRA Bin SAIAN dengan luas ± 17.729 m2, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tanah tersebut kepada H. DENI GUNARJA (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



terpisah) seluas $\pm 12.000\text{m}^2$ pada tahun 2016, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meternya setelah itu Sdr. H DENI GUNARJA menjual tanah tersebut kepada Sdr. FAUZAN HAKIM dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, setelah sepakat untuk dilakukan jual beli tanah kemudian H DENI GUNARJA meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kelengkapan Dokumennya kemudian pada bulan Maret 2017 Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan Surat Riwayat Tanah dan Surat keterangan lainnya kepada Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui Sdr. SUMA SANJAYA HS (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) setelah itu Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng memberikan tanda tangan pada Surat-surat sebagai berikut:

1. Salinan C Desa atas nama ISRA Bin SAIYAN
2. Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 (19/10/2017) Tanggal 06 Maret 2017
3. Surat Keterangan Riwayat tanah No. 593.2/118/2008/Rwt/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017

Yang masing-masing ditandatangani oleh Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN pada tanggal 19 Mei 2017 di Kantor BUMDES di Kp. Tapos RT.04/04 Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atas dasar surat-surat tersebut kemudian terjadi Penandatanganan Akta Jual Beli sebidang tanah persil 106 A dengan luas $\pm 12.000\text{m}^2$ yang dilakukan di Kantor Notaris MOCHAMAD BERNHARD, SH., MKn, yang dihadiri oleh H DENI GUNARJA, dan yang menjadi saksi adalah Sdr. H. AGUS SYAMSUDIN dan Sdr. SUMA SANJAYA HS, dengan Akta Jual beli No. 129/2017 Tanggal 19 Mei 2017, Akta Jual Beli No. 127/2017, Akta Jual Beli No. 132/2017, Akta Jual Beli No. 128/2017, Akta Jual Beli No. 130/2017, Akta Jual Beli No. 1234/2013 dengan Atas nama ABDUL KODIR JAELANI sebagai pemilik tanah (penjual) dengan Sdr. FAUZAN HAKIM selaku pembeli. Bahwa dalam melakukan jual beli dengan Sdr. FAUZAN HAKIM tersebut terdakwa dengan menggunakan Surat Surat yaitu Salinan C Desa atas nama ISRA Bin SAIAN, Surat Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang menyatakan bahwa Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI adalah Pemilik Tanah sesuai dengan C Desa No. 814 di Persil Nomor 106 a dII Blok 016, sedangkan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak No. 592.3/119/PHT/III/2000 Tanggal bahwa pemilik tanah dari H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET Dengan no Letter C Desa No. 814 Persil 106 A S2 dan Surat Pelepasan Hak No. 592.3/90/PHT/II/2000 yang perolehannya dari tanah milik HASAN Bin OLIP Sesuai Letter C Desa No. 814 Persil 106 A Klas 2 yang telah melepaskan haknya kepada PT. Sentul dan termasuk bagian dari SHGB No. 1669/ Bojongkoneng;

Sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor No. Reg.Perkara : PDM-10/Bgr/04/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Juni 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Warkah SHGB No. 1669/Bojongkoneng
 - Gambar ukur SHGB No. 1669/Bojongkoneng
 - Surat Ukur SHGB No. 1669/Bojongkoneng
 - Buku Tanah SHGB No. 1669/Bojongkoneng
 - 1(satu) berkas kutipan Letter C Nomor 814 persil 106
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/118/2008/Rwt/III/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H AGUS SYAMSUDIN, SE. Tanggal 06 Maret 2017
 - 1(Satu) lembar Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 19/10/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Koneng mengenai Riwayat Tanah Milik Adat C No. 814 Persil 106a. SII seluas ±3000m2 tercatat atas nama ABDUL KODIR JAELANI diperoleh dengan cara hibah

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari C No. 814 Persil 106a. SII seluas $\pm 3000\text{m}^2$ atas nama NY. ICEUH BT ISRA yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN, SE pada tanggal 06 Maret 2017

- 1(Satu) lembar Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 19/10/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Koneng mengenai Riwayat Tanah Milik Adat C No. 814 Persil 106a. SII seluas $\pm 3000\text{m}^2$ tercatat atas nama NY. ICEUH BT ISRA diperoleh dengan cara Waris dari C No. 814 Persil 106a. SII seluas $\pm 3000\text{m}^2$ atas nama ISRA Bin SAIAN yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN, SE pada tanggal 06 Maret 2017
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 19/10/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Koneng mengenai Riwayat Tanah Milik Adat C No. 814 Persil 106a. SII seluas $\pm 3000\text{m}^2$ tercatat atas nama ISRA BIN SAIAN diperoleh dengan cara Waris dari C No. 814 Persil 106a. SII seluas $\pm 3000\text{m}^2$ atas nama SAIAN Bin ARTIHA yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN, SE pada tanggal 06 Maret 2017
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak sengketa yang ditandatangani oleh ABDUL KODIR JAELANI pada tanggal 10 Pebruari 2017 dan disaksikan oleh Sdr. SAID (Ketua RT 003/005 Desa Bojong Koneng) beserta Sdr. CECEP SOBANDI (Ketua RW 05 Desa Bojong Koneng)
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan dan Keterangan yang ditandatangani oleh Ny. ICEUH Bin H SLAMET As ISRA Pada tanggal 02 Maret 2017
- 2 (dua) lembar lampiran surat Letter C Nomor 593.2/118/2008/Ket/III/2017 Tanggal 19/10/2017 yang ditandatangani dan di Cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB)
- 4 (empat) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PB Masing-masing pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2009
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ABDUL KODIR JAELANI pada tanggal 04 April 2017
- 1(satu) Surat Akta Jual Beli Nomor: 129/2017 Tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. Mochamad Bernhard, SH., Mkn.

Dipergunakan dalam Perkara lain An. DENI GUNARJA;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Turut serta membuat surat palsu"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ABUD PERMANA dan Terdakwa II ABDUL KODIR JAELANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Warkah SHGB No. 1669/Bojongkoneng;
 - Gambar ukur SHGB No. 1669/Bojongkoneng;
 - Surat Ukur SHGB No. 1669/Bojongkoneng;
 - Buku Tanah SHGB No. 1669/Bojongkoneng;
 - 1(satu) berkas kutipan Letter C Nomor 814 persil 106;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/118/2008/Rwt/III/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H AGUS SYAMSUDIN, SE. Tanggal 06 Maret 2017;
 - 1(Satu) lembar Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 19/10/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Koneng mengenai Riwayat Tanah Milik Adat C No. 814 Persil 106a. SII seluas ±3000m2 tercatat atas nama ABDUL KODIR JAELANI diperoleh dengan cara hibah dari C No. 814 Persil 106a. SII seluas ±3000m2 atas nama NY. ICEUH BT ISRA yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN, SE pada tanggal 06 Maret 2017;
 - 1(Satu) lembar Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 19/10/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Koneng mengenai Riwayat Tanah Milik Adat C No. 814 Persil 106a. SII seluas ±3000m2 tercatat atas nama NY. ICEUH BT ISRA diperoleh dengan cara Waris dari C No. 814 Persil 106a. SII seluas ±3000m2 atas nama ISRA Bin SAIAN

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN, SE pada tanggal 06 Maret 2017;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan No. 593.2/118/2008/Ket/III/2017 19/10/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Koneng mengenai Riwayat Tanah Milik Adat C No. 814 Persil 106a. SII seluas $\pm 3000\text{m}^2$ tercatat atas nama ISRA BIN SAIAN diperoleh dengan cara Waris dari C No. 814 Persil 106a. SII seluas $\pm 3000\text{m}^2$ atas nama SAIAN Bin ARTIHA yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN, SE pada tanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak sengketa yang ditandatangani oleh ABDUL KODIR JAELANI pada tanggal 10 Pebruari 2017 dan disaksikan oleh Sdr. SAID (Ketua RT 003/005 Desa Bojong Koneng) beserta Sdr. CECEP SOBANDI (Ketua RW 05 Desa Bojong Koneng);
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan dan Keterangan yang ditandatangani oleh Ny. ICEUH Bin H SLAMET As ISRA Pada tanggal 02 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar lampiran surat Letter C Nomor 593.2/118/2008/Ket/III/2017 Tanggal 19/10/2017 yang ditandatangani dan di Cap oleh Kepala Desa Bojong Koneng H. AGUS SYAMSUDIN;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) ;
- 4 (empat) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PB Masing-masing pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ABDUL KODIR JAELANI pada tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) Surat Akta Jual Beli Nomor: 129/2017 Tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. Mochamad Bernhard, SH., Mkn.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa DENI GUNARJA

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 211/Akta.Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;
3. Akta permintaan banding Nomor 211/Akta.Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 29 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2019 Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Pid.B/2019/PN Cbi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa yaitu "Turut serta membuat surat palsu", telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, sehingga dipandang sudah cukup layak/setimpal untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi Para Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Para Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 210/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juli 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN Cbi yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh kami **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.** dan **Dehel K. Sandan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **30 Agustus 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.